

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 160/2531

บริษัทสยามบราเดอร์มาร์ติน จำกัด

โจทก์

นายนพโชคหรือบัลลัง เหล่าบุญเจริญ

หรือแช่เล่า

จำเลย

บริษัทสยามบราเดอร์มาร์ติน จำกัด โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 174, มาตรา 196, มาตรา 220

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีนี้ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์โดยอาศัยข้อเท็จจริง คดีจึงต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 จึงไม่รับฎีกาของโจทก์

โจทก์เห็นว่า คดีนี้เกี่ยวเนื่องถึงความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน แม้โจทก์จะเคยแถลงแล้วว่าหากพยานไม่มาก็ไม่ตั้งใจสืบพยานก็ตาม แต่การที่นายธีรเวทย์ ภัทรสิทธิเดชา ซึ่งเป็นพยานสำคัญในคดีนี้ได้รับหมายเรียกพยานตามที่โจทก์พอไว้โดยชอบแล้วแต่ไม่ไปศาลตามนัดนั้น กรณีเป็นเหตุการณ์นอกวิสัยที่อยู่ในบังคับของโจทก์ เมื่อโจทก์ขอเลื่อนคดีไปเพื่อสืบนายธีรเวทย์ ศาลชั้นต้นก็ชอบที่จะมีคำสั่งให้เลื่อนคดีต่อไป ทั้งนี้เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมและเพื่อให้โจทก์จำเลยได้ต่อสู้คดีอย่างเต็มที่ฎีกาของโจทก์จึงเป็นปัญหาข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ไว้เพื่อพิจารณาต่อไป

หมายเหตุ จำเลยยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง (อันดับ 83)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 177 ศาลชั้น
ต้นได้สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีโจทก์มีมูล จึงมีคำสั่งให้ประทับฟ้องไว้พิจารณา

ระหว่างพิจารณา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้งดสืบนายธีรเวทย์ภัทรสิทธิเดชาพยาน
โจทก์

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์คำพิพากษาและคำสั่งศาลชั้นต้นทั้งดสืบพยาน

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับดังกล่าว (อันดับ 81)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 83)

คำสั่ง

ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า ฎีกาของโจทก์ข้อ 2(1) ที่ว่าศาล
ชั้นต้นควรให้โอกาสโจทก์ที่ขอเลื่อนคดีไปเพื่อสืบพยานโจทก์ปากนายธีรเวทย์ภัทร
สิทธิเดชา เพราะเป็นพยานสำคัญของคดี ไม่ควรงดสืบพยานปากนี้ นั้น เป็นฎีกาคำสั่ง
ระหว่างพิจารณาของศาลชั้นต้นในปัญหาข้อเท็จจริง มิใช่เป็นฎีกาในเนื้อหาสาระของ
คดีที่จะให้ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า จำเลยกระทำผิดตามฟ้อง จึงไม่อยู่ในบังคับมาตรา 220
แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโจทก์ฎีกาได้ ให้รับฎีกาโจทก์ข้อ 2(1)
ไว้ดำเนินการต่อไป

ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า ฎีกาของโจทก์ข้อ 2(1) ที่ว่าศาล
ชั้นต้นควรให้โอกาสโจทก์ที่ขอเลื่อนคดีไปเพื่อสืบพยานโจทก์ปากนายธีรเวทย์ภัทร
สิทธิเดชา เพราะเป็นพยานสำคัญของคดี ไม่ควรงดสืบพยานปากนี้ นั้น เป็นฎีกาคำสั่ง
ระหว่างพิจารณาของศาลชั้นต้นในปัญหาข้อเท็จจริง มิใช่เป็นฎีกาในเนื้อหาสาระของ
คดีที่จะให้ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า จำเลยกระทำผิดตามฟ้อง จึงไม่อยู่ในบังคับมาตรา 220
แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโจทก์ฎีกาได้ ให้รับฎีกาโจทก์ข้อ 2(1)
ไว้ดำเนินการต่อไป

(วิระชัย สุตรสุวรรณ-สุพจน์ นาถะพินธุ-วิศิษฐ์ ลิมานนท์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ